

Урок 2. Последствия самовольного оставления части

Раздел: Модуль 2. СВО-клиент и СОЧ

Цель: Правовые и практические последствия СОЧ.

Урок 2. Какие последствия за самовольное оставление части Цель урока: разобрать юридические и практические последствия самовольного оставления части (СОЧ), показать, как правильно сопровождать клиента на всех стадиях — от первых дней неявки до суда.

1. Правовая база

УК РФ • ст. 337 — самовольное оставление части; • ст. 338 — дезертирство; • ст. 339 — отказ от исполнения приказа.

ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» • содержит основные понятия и условия по исполнению обязанностей военной службы

Дисциплинарный устав ВС РФ • закрепляет дисциплинарную ответственность до 2 суток отсутствия.

КАС РФ, глава 22 — обжалование действий и решений госорганов и должностных лиц.

1. Что считается самовольным оставлением части

• Самовольный уход из части или места службы. • Неявка на службу после отпуска, госпиталя, командировки. • Опоздание на службу без документов.

? Отличие от дезертирства:

• СОЧ — уход на определённый срок, затем возможное возвращение; • дезертирство (ст. 338) — умысел не возвращаться совсем.

1. Ответственность в зависимости от срока отсутствия

• до 2 суток — дисциплинарная ответственность (выговор, арест на гауптвахте); • от 2 до 10 суток — уголовная ответственность, до 1 года лишения свободы; • от 10 до 30 суток — до 3 лет лишения свободы; • более 30 суток — до 5 лет лишения свободы; • при мобилизации или военном положении — наказание ужесточается до 10 лет лишения свободы.

1. Когда СОЧ может не является уголовным преступлением

Примечания к ст. 337 УК РФ — освобождение от ответственности, если имелись тяжелые обстоятельства:

Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент совершения деяния неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить преступление. К ним могут относиться, в частности, такие жизненные обстоятельства, которые обуславливают необходимость незамедлительного прибытия военнослужащего к месту нахождения близких родственников (тяжелое состояние здоровья отца, матери или других близких родственников и др.) либо существенно затрудняют его пребывание в части (в месте службы) в силу различных причин (например, из-за неуставных действий в отношении военнослужащего при отсутствии угрозы здоровью или жизни, невозможности получить медицинскую помощь).

? Важный нюанс:

- Обстоятельства должны быть задокументированы (справки, акты, свидетельства).
- Голые слова клиента не работают.

1. Тактика юриста

Этап 1. Первичная диагностика

- Выяснить дату последнего выхода на службу.
- Определить, сколько дней отсутствия.
- Проверить, возбуждалось ли уголовное дело.

Этап 2. Сбор доказательств

- Медицинские документы: справки, выписки, заключения врачей.
- Свидетельства о стечении тяжелых обстоятельств (справки органов МЧС, свидетельство о смерти).
- Жалобы на командира, фиксация незаконных действий.

Этап 3. Добровольная явка

- Если клиент ещё не вернулся — явка вместе с адвокатом.
- Подача письменного объяснения причин.
- Рапорт о направлении на ВВК или жалоба в прокуратуру.

Этап 4. Стадия следствия

- Подготовка письменных объяснений.
- Ходатайство о назначении экспертизы (медицинской).
- Обеспечение смягчающих обстоятельств (ст. 61 УК РФ).

Этап 5. Судебная защита

- Тактика №1 — доказать уважительность причин → прекращение дела.
- Тактика №2 — добиваться переквалификации на дисциплинарное нарушение.
- Тактика №3 — минимизация наказания (условный срок, штраф).

1. Практика

Пример 1.

Солдат не вернулся из отпуска 6 суток. Предоставил справку из районной поликлиники. Юрист добился признания отсутствия уважительным → уголовное дело прекращено.

Пример 2.

Контрактник покинул часть на 12 дней из-за угроз командира. Юрист представил рапорты и жалобы, показания свидетелей. Суд дал условный срок.

Пример 3.

Мобилизованный отсутствовал 34 дня, дело квалифицировали по ч. 5 ст. 337 (до 10 лет). Юрист доказал психотравму, полученную в зоне СВО, представил заключение НВВЭ. Суд назначил условный срок.

1. Типичные ошибки

- Клиент думает: «Побуду дома пару недель, ничего не будет» → это автоматически ст. 337.
- Юрист советует писать «жалобы в Кремль» → жалобы спускаются в часть.
- Нет доказательств → версия клиента разваливается в суде.
- Отсутствие добровольной явки → суд расценивает как дезертирство.

1. Финансовая модель для юриста

- Консультация по СОЧ: 20 000 ₽.
- Сопровождение следствия: 150 000–250 000 ₽.
- Полное дело в суде: 400 000–600 000 ₽.
- Партнёрство с уголовным адвокатом: 40 000–70 000 ₽ за участие в деле.

? Выгоднее вести в связке с адвокатом по уголовке: вы привлекаете клиента, адвокат ведёт процесс, вы получаете процент.

Кратко по теме

- СОЧ регулируется ст. 337 УК РФ.
- Наказание зависит от срока отсутствия: от дисциплинарного взыскания до 10 лет лишения свободы.
- Освобождение от ответственности возможно только при уважительных причинах (болезнь, ЧС, незаконные действия командования).
- Тактика защиты: добровольная явка, сбор доказательств, работа с прокуратурой и судом.
- Ошибка — скрываться. Правильный путь — доказать законность своих действий.
- Для юриста это одно из самых прибыльных направлений: до 600 тыс. ₽ за дело или процент при работе с адвокатом.